



Data da Sessão: 16/08/2023
Pauta: 188

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0007105-51.2019.4.03.6302/SP

RELATOR: JUIZ FEDERAL ODILON ROMANO NETO

REQUERENTE: OSMAR APARECIDO DA SILVA

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de uniformização nacional suscitado pelo autor OSMAR APARECIDO DA SILVA, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal de São Paulo que, mantendo a sentença de improcedência, reconheceu a perda da qualidade de segurado do autor na data de início da incapacidade.

Em suas razões, alega divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento adotado por esta Turma Nacional de Uniformização, uma vez que o acórdão recorrido não teria aceitado a prorrogação do período de graça (i) decorrente de desemprego voluntário, afastando o entendimento de que este poderia ser comprovado por outros meios, além do registro no Ministério do Trabalho; e (ii) decorrente de já contar com mais de 120 contribuições, sem perda da qualidade de segurado (Tema 255/TNU).

O pedido de uniformização foi inadmitido pelo Presidente das Turmas Recursais de São Paulo. Posteriormente, contudo, foi admitido pela Presidência da Turma Nacional de Uniformização, em sede de agravo.

Na sessão virtual de maio de 2023, a Turma Nacional de Uniformização decidiu por conhecer o pedido de uniformização, vencido este Relator, que votou no sentido do não conhecimento, ao entendimento de que a análise da pretensão recursal esbarrava na Súmula nº 42 deste colegiado.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

0007105-51.2019.4.03.6302

900000240842 .V2 ORN.TNU© ORN.TNU



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Ao que se colhe dos autos, o autor ajuizou ação com o objetivo de ver o INSS condenado a lhe conceder o benefício por incapacidade temporária, em razão de complicações do diabetes. Alega que requereu o benefício administrativamente em 31/07/2018, mas que teve o benefício indeferido, ao entendimento, da autarquia previdenciária, de que teria perdido a qualidade de segurado, uma vez que seu último vínculo laboral se encerrou em 08/09/2014.

A sentença julgou improcedente o pedido autoral, ao entendimento de que o segurado de fato havia perdido a qualidade de segurado na data de início da incapacidade (DII) fixada na perícia judicial, qual seja, 19/05/2019. No que diz respeito à situação de desemprego involuntário, entendeu a sentença que não estava demonstrada, sendo insuficiente a mera falta de anotações no CNIS e na CTPS. Já em relação à prorrogação decorrente de ter mais de 120 contribuições, entendeu que esta só pode ser utilizada uma única vez, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que já fora utilizada após o encerramento de vínculo laboral anterior no ano de 2008.

O autor interpôs recurso inominado.

A 1ª Turma Recursal de São Paulo, contudo, negou provimento ao recurso inominado do autor, de modo a manter a sentença de improcedência. Entendeu a Turma de origem que a prova dos autos era insuficiente à comprovação da situação de desemprego involuntário e, também, que o segurado já teria se utilizado da prorrogação decorrente das 120 contribuições após o encerramento de vínculo laboral em 2008, não podendo novamente se servir dessas mesmas contribuições para o mesmo fim em 2014, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Transcreva-se, no essencial, o acórdão recorrido:

4. A parte autora recorre postulando a reforma da sentença "a fim de que seja concedido o benefício por incapacidade", impugnando a data de início da incapacidade fixada pelo perito judicial, alegando fazer jus à extensão do período de graça por 36 (trinta e seis) meses após o vínculo de 10/2/2014 a 8/8/2014, perdendo a qualidade de segurado somente em 16/10/2017 e aduzindo preencher os requisitos para obtenção do benefício por incapacidade, pois, "verbis": (a) "as provas dos autos são suficientes para demonstrar que o autor encontra-se incapacitado para suas atividades habituais desde 2015, quando efetivamente foi diagnosticado com diabetes mellitus e passou a ser submetido aos tratamentos e cirurgias decorrentes do agravamento da doença"; (b) "um membro do corpo não irá "apodrecer" de um dia para ou outro, ou de uma semana para outra, ou mesmo de um mês para o outro,



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

sem que haja uma doença preexistente”; (c) “concluir que a incapacidade teve início justamente UM DIA APÓS A AMPUTAÇÃO REALIZADA PELO AUTOR EM SUA CASA, é insustentável ”; (d) “é evidente a situação de desemprego involuntário do recorrente, pois sempre teve como atividade habitual a função de montador e técnico mecânico, ou seja, profissões que reclamam esforço físico e um bom estado de saúde”.

5. O recurso não comporta provimento.

6. Conforme a sentença, “o autor possuía mais de 120 contribuições sem perda da qualidade de segurado até o encerramento do vínculo com a empresa Zanini em 08.09.2008 (CNIS no evento 33). Após o encerramento do referido vínculo, o autor manteve a qualidade de segurado, nos termos do artigo 15, II e § 4º, da Lei 8.213/91, até 15.11.2009. O autor, entretanto, somente voltou a trabalhar em 18.12.2009, ou seja, após o encerramento do período de graça comum. Logo, a fim de manter a qualidade de segurado, o autor já fez uso da prorrogação do período de graça previsto no § 1º do artigo 15 da Lei 8.213/91” (grifei).

7. Considerando que, de acordo com a sentença, “com o encerramento do vínculo trabalhista entre 10.02.2014 a 08.09.2014, o autor manteve a qualidade de segurado, nos termos do artigo 15, II, da Lei 8.213/91, até 15.11.2015”, não há como estender novamente o período de graça em razão das 120 contribuições, por aplicação da jurisprudência do STJ (REsp nº 1517010), no sentido de que “cumprida a exigência legal, consistente no pagamento de mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, deve ser reconhecido o direito à prorrogação do período de graça, na forma do art. 15, § 1º, da Lei 8.213/91, cujo exercício não está limitado ao período sem contribuição imediatamente subsequente à aquisição do direito, podendo ser utilizado a qualquer tempo e por uma só vez, desde que não perdida a qualidade de segurado” (grifei).

8. Quanto à prorrogação decorrente do desemprego, ainda que houvesse prova dessa condição além da mera ausência de anotação de vínculo da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), conforme exige a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização (Súmula TNU nº 27), isso não seria suficiente para estender o período de graça até a data de início da incapacidade, fixada no laudo em 19/5/2017.

9. E em relação à possibilidade de antecipar a fixação dessa data de início da incapacidade, diante da situação de saúde bastante lamentável e mesmo impressionante da parte autora, é certo que a documentação médica constante dos autos registra que, em 19/5/2017 o “PACIENTE RELATA QUE HÁ +- 1MÊS, INICIOU COM LESÃO EM HÁLUX ESQUERDO, QUE PROGREDIU COM NECROSE DO DEDO. RELATA QUE HÁ 1 DIA NOTOU QUE DEDO ESTAVA SOLTO E O PRÓPRIO PACIENTE TIROU O DEDO COM UMA FACA EM CASA (SIC). RELATA DOR LOCAL E SAÓIDA DE SECREÇÃO. NEGA FEBRE. NEGA



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

CLAUDICAÇÃO” (fl. 50 do Arquivo nº 2).

10. Não obstante, inexistem nos autos documentação médica suficiente para antecipar a data de início da incapacidade para antes de 15/11/2015, isto é, 18 meses antes da internação utilizada como critério na perícia judicial, pois o fato de a própria parte autora não ter procurado atendimento médico antes disso, quando ela própria relata que não apresentava sequer claudicação, contraria a sua alegação de que já estivesse incapacitada para o trabalho.

11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Pois bem.

A questão relativa ao conhecimento do pedido de uniformização nacional está, em princípio, superada, em razão do julgamento tomado por este Colegiado na sessão virtual de maio de 2023, na qual se decidiu por conhecer o pedido nos termos do voto proferido pelo Juiz Federal Caio Moysés de Lima, que abaixo se transcreve:

Peço vênia ao eminente relator para apresentar divergência.

A meu ver, o recurso comporta conhecimento.

A divergência jurisprudencial sobre questão de direito material está muito bem delineada, pois o recorrente aponta contradição entre o acórdão recorrido e a tese firmada por esta Turma Nacional de Uniformização no Tema Representativo 255.

O fato de o acórdão recorrido invocar precedente do Superior Tribunal de Justiça para justificar solução contrária ao precedente da TNU não é causa obstativa do conhecimento do recurso, nem torna o recurso dissociado do acórdão, porque não elimina a divergência jurisprudencial apontada.

Note-se que a possível dissonância entre as jurisprudências da TNU e do STJ, além de não obstar o conhecimento do recurso, como já dito, torna-o ainda mais relevante, já que abre a este Colegiado a oportunidade de possivelmente rever o seu próprio entendimento, alinhando-o ao da Corte Superior.

*Pelo exposto, voto por **CONHECER** o pedido de uniformização.*

Nada obstante, peço vênia ao colegiado para destacar que o pedido de uniformização tem duas questões controvertidas: (i) a primeira dela consiste na alegação de violação ao entendimento deste colegiado, no tocante à caracterização do desemprego voluntário; e (ii) a segunda consistente na alegada violação ao Tema 0007105-51.2019.4.03.6302

900000240842 .V2 ORN.TNU© ORN.TNU



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

255/TNU.

O voto divergente e vencedor, no sentido do conhecimento, centrou-se unicamente na segunda questão (contrariedade ao Tema 255/TNU).

Relativamente à primeira questão, ficou-se silente. Sobre a primeira questão, transcrevo aqui excerto do voto que proferi na sessão de maio de 2023:

No tocante ao alegado descumprimento, pelo acórdão recorrido, do quanto decidido por esta Turma Nacional, no que diz respeito ao desemprego involuntário, o pedido de uniformização igualmente não pode ser conhecido.

Com efeito, está muito claro que o fundamento para o julgamento de improcedência na origem se fundou em aspectos fático-probatórios que revelaram não haver prova do desemprego involuntário. Em momento algum o acórdão recorrido afirmou que o desemprego involuntário não pode ser comprovado por outros meios, diversos do registro no Ministério do Trabalho. Ao contrário, essa premissa foi adotada, apenas entendendo a Turma de origem, soberana na análise do conjunto probatório, que inexistia prova do desemprego involuntário. Destaca-se que a reanálise das condições fáticas do caso nesta instância extraordinária encontra óbice na Súmula nº 42 da TNU:

"Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato".

Dessa forma, rogando vênias ao Colegiado, penso que, até mesmo em aderência ao voto vencedor na sessão de maio, o pedido de uniformização deve ser conhecido apenas em parte, no que diz respeito à contrariedade ao Tema nº 255/TNU.

Passo, assim, ao exame do mérito, na parte que ora conheço.

O pedido de uniformização interposto pelo autor tem como matéria de fundo a previsão legal de extensão do período de graça, em razão de dispor o segurado de mais de 120 contribuições. Em específico, alega o recorrente que o acórdão da origem estaria em contrariedade com o decidido por esta Turma Nacional no Tema 255 dos representativos de controvérsia, no qual foi fixada a seguinte tese:

O pagamento de mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do período de graça, previsto no parágrafo 1º, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência foi preenchida, independentemente



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

do número de vezes em que foi exercido.

Destaca-se que, em face do acórdão desta Turma Nacional no Tema 255 foi interposto pedido de uniformização dirigido ao Superior Tribunal de Justiça (PUIL nº 1973). Este pedido, contudo, não foi conhecido pelo STJ, em razão de não haver o recorrente feito o devido cotejo analítico.

Como se observa, a contrariedade entre o acórdão recorrido e a tese firmada no representativo de controvérsia realmente existe, pois (a) no acórdão recorrido se assentou que a prorrogação só pode ser utilizada uma única vez e, (b) no representativo se assentou que não há limitação ao número de vezes em que a prorrogação pode ser exercida.

Dessa forma, em linha de princípio, se tomada unicamente a questão sob uma perspectiva do entendimento firmado por este colegiado nacional, haveria de se dar provimento ao pedido de uniformização.

Nada obstante, em conformidade com o que já foi exposto em meu voto anterior, proferido na sessão virtual de maio de 2023, o acórdão recorrido, no ponto, se lastreou em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, órgão hierarquicamente à Turma Nacional, segundo o qual a utilização dessas contribuições, para fins de prorrogação do período de graça, apenas pode ser realizado uma única vez. Acórdão recente do Superior Tribunal de Justiça evidencia, ainda, que este continua a ser o entendimento daquela Corte Superior:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE GRAÇA. ART. 15, § 1º, DA LEI N. 8.213/1991. VIABILIDADE. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DO SEGURADO. PODE SER USADA A QUALQUER TEMPO, POR UMA SÓ VEZ, E DESDE QUE NÃO PERDIDA A QUALIDADE DE SEGURADO.

1. A norma do art. 15 da Lei n. 8.213/1991 é cogente de que somente será perdida a condição de segurado depois de exauridas todas as possibilidades de manutenção da qualidade de segurado nela previstas.

2. Contudo, se o segurado já havia adquirido o direito à prorrogação do período de graça, na forma do § 1º do art. 15 da Lei n. 8.213/1991, e se, posteriormente, após utilizadas e exauridas as três modalidades de prorrogação do período de graça, ainda assim, perdeu a qualidade de segurado, é possível concluir que o benefício de prorrogação do período de graça já foi usufruído, não sendo possível utilizá-lo novamente, no futuro.

3. Essa regra somente se excepciona se o direito for readquirido, mediante o pagamento de mais de 120 (cento e vinte) novas contribuições, sem perda da



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

qualidade de segurado, o que não ocorreu.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. 2ª Turma. REsp 1.687.013. Rel. Min. Og Fernandes, j. 30/05/2022)

Penso desta forma, que, como já apontado no voto vencedor do Juiz Federal Caio Moysés de Lima, cabe a este colegiado, à luz da orientação que aparentemente prevalece no Superior Tribunal de Justiça, reavaliar a manutenção do entendimento firmado no Tema 255.

Nada obstante, considerando que a reavaliação da questão jurídica poderá levar a uma superação do entendimento firmado em representativo de controvérsia, penso que é essencial, então, até para que se possibilite amplo diálogo processual com a sociedade, que essa nova visita à questão se dê em novo representativo de controvérsia. Isso se mostra ainda mais relevante, por se tratar de questão jurídica de amplo espectro, que perpassa potencialmente a concessão de benefícios previdenciários de qualquer espécie no RGPS.

Diante da relevância do tema, entendo apropriado que a questão seja analisada por este Colegiado, sob o regime dos representativos de controvérsia, nos termos do que dispõe o art. 16 do Regimento Interno desta Turma Nacional.

Proponho, assim, a seguinte questão jurídica a ser dirimida no incidente: *“definir se a tese jurídica firmada no Tema nº 255 dos representativos de controvérsia deve ser revista, diante de acórdãos supervenientes do Superior Tribunal de Justiça que albergaram entendimento diverso”.*

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER PARCIALMENTE O PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL** e de, na parte conhecida, **AFETÁ-LO** como representativo da controvérsia, determinando que a Secretaria da Turma promova as diligências a que alude o artigo 16 do RITNU.

Documento eletrônico assinado por **ODILON ROMANO NETO, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000240842v2** e do código CRC **a8d8f6e1**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILON ROMANO NETO

0007105-51.2019.4.03.6302

900000240842.V2 ORN.TNU© ORN.TNU



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Data e Hora: 18/8/2023, às 8:27:28

0007105-51.2019.4.03.6302

900000240842 .V2 ORN.TNU© ORN.TNU



Data da Sessão: 16/08/2023
Pauta: 188
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0007105-51.2019.4.03.6302/SP

RELATOR: JUIZ FEDERAL ODILON ROMANO NETO

REQUERENTE: OSMAR APARECIDO DA SILVA

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

VOTO DIVERGENTE

Recentemente, em 24 de maio do ano em curso, em acórdão prolatado no PUIL 825, da Relatoria do Ministro Sérgio Kukina, publicado em 05/06/2023, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça redefiniu o conceito de jurisprudência dominante, firmando o seguinte entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL - PUIL. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. ART. 14 DA LEI N. 10.259/2001. INADEQUAÇÃO DOS FUNDAMENTOS OFERTADOS PELA UNIÃO. CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. INOCORRÊNCIA. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO RESTRITIVO FIRMADO NO AGINT NO PUIL 1.799/DF. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO.

1. O pedido de uniformização de interpretação de lei federal encarna meio de impugnação de decisão judicial bastante peculiar e próprio do microssistema dos juizados especiais, cujo juízo de admissibilidade se dá por critérios assemelhados aos que esta Corte emprega para a admissão do recurso especial. Precedentes.

(...)

3. Consoante prevê o art. 14 da Lei n. 10.259/2001, o pedido dirigido a esta Corte Superior somente será cabível “quando a orientação acolhida pela Turma de Uniformização, em questões de direito material, contrariar súmula ou jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça – STJ”.

4. À falta de baliza normativo-conceitual específica, tem-se que a locução “jurisprudência dominante”, para fins do manejo de pedido de uniformização de interpretação de lei federal (PUIL), deve abranger não apenas as hipóteses previstas no art. 927, III, do CPC, mas também os acórdãos do STJ proferidos em embargos de divergência e nos próprios pedidos de uniformização de lei federal por

0007105-51.2019.4.03.6302

900000241850 .V2 LOT.TNU© LOT.TNU



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

ele decididos, como proposto no alentado voto-vista da Ministra Regina Helena Costa, unanimemente acatado por este Colegiado.

5. No caso sob exame, ressalte-se, o único acórdão invocado pela parte requerente (União) não se insere em nenhuma das modalidades decisórias acima demarcadas, em contexto que faz inviabilizar o conhecimento de seu pedido uniformizador.

6. Estabelecidos, pois, esses novos parâmetros acerca da expressão "jurisprudência dominante", agora com maior amplitude, dá-se por superado o entendimento restritivo outrora firmado no AgInt no PUIL n. 1.799/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 7/10/2022.

7. Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal não conhecido, inclusive com superação de precedente.

Tendo em vista a ausência de jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça em contrariedade ao Tema 255 desta TNU voto pelo não acolhimento da proposta de afetação.

Diante do exposto, voto no sentido de não acompanhar o Relator na proposta de afetação.

Documento eletrônico assinado por **LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO, Juíza Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000241850v2** e do código CRC **4112f1ee**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO

Data e Hora: 19/8/2023, às 15:38:27

0007105-51.2019.4.03.6302

900000241850 .V2 LOT.TNU© LOT.TNU



Data da Sessão: 16/08/2023
Pauta: 188
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0007105-51.2019.4.03.6302/SP**

RELATOR: JUIZ FEDERAL ODILON ROMANO NETO

REQUERENTE: OSMAR APARECIDO DA SILVA

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE GRAÇA, EM RAZÃO DE CONTAR O SEGURADO COM MAIS DE 120 CONTRIBUIÇÕES. TEMA 255 DOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. SUBSISTÊNCIA DA TESE FIRMADA, DIANTE DA ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA: *“DEFINIR SE A TESE JURÍDICA FIRMADA NO TEMA Nº 255 DOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA DEVE SER REVISTA, DIANTE DE ACÓRDÃOS SUPERVENIENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE ALBERGARAM ENTENDIMENTO DIVERSO”*. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, AFETADO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por maioria, AFETAR o tema como representativo da controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: "definir se a tese jurídica firmada no Tema nº 255 dos representativos de controvérsia deve ser revista, diante de acórdãos supervenientes do Superior Tribunal de Justiça que albergaram entendimento

0007105-51.2019.4.03.6302

900000240843.V4 ORN.TNU© VCL.TNU



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

diverso". Vencidos os Juízes Federais LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO, PAULA EMILIA MOURA ARAGAO DE SOUSA BRASIL, JULIO GUILHERME BEREZOSKI SCHATTSCHEIDER e LEONARDO AUGUSTO DE ALMEIDA AGUIAR.

Brasília, 16 de agosto de 2023.

Documento eletrônico assinado por **ODILON ROMANO NETO, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000240843v4** e do código CRC **93c73137**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILON ROMANO NETO
Data e Hora: 18/8/2023, às 8:27:28

0007105-51.2019.4.03.6302

900000240843.V4 ORN.TNU© VCL.TNU